3 学校に関する法規

●ポイント

ここでは，「1　教育法規とは何か」で学んだ内容を前提として，学校教育に関する法規のうち，学校の種類とその目的・目標，学校の設置・管理に関するものについて学習する。いずれも，学校関係法規の基本原理・原則に当たるものである。

一口に「学校」といっても様々であるが，このうち「法律に定める学校」は公教育を担う学校として限定的に定められている。「公の性質」を有するとされるこれらの「学校」は，その公共性に鑑み，設置者が規制・限定されるとともに，その目的や目標，設置のための基準や認可，さらには管理に至るまで，学校教育法をはじめとする法規によって定められている。「学校」はこうした法規定によって基本的な枠組みが形作られ，国や地方公共団体を含む何人であっても，これに従わなければならない。

1　学校の種類とその目的・目標

(1)　学校の種類

学校は社会における教育機関を代表し，実際に「○○学校」「△△校」という名称のついている教育機関は多数ある。また，そのような名称ではなくても教育活動を行う機関もある。しかし，法令上は「学校」の範囲が厳密に定められており，現行法では，①学校教育法第1条に定める「学校」，②専修学校，③各種学校，④学校教育法以外の法令に規定され設置されている学校，の大きく4種類に分類される。

①　学校教育法第1条に定める学校

教育基本法第6条（学校教育）第1項

法律に定める学校は，公の性質を有するものであって，国，地方公共団体及び法律に定める法人のみが，これを設置することができる。

学校教育法第1条（学校の範囲）

この法律で，学校とは，幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校，大学及び高等専門学校とする。

教育基本法第6条第1項に規定されている「**法律に定める学校**」とは，具体的には学校教育法第1条に定める**幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校，大学，高等専門学校**の9種類の学校のことである。これらの学校を総称して「**1条校**」と呼称することもある。

これら9種類の学校は「公の性質」を有する学校として位置付けられ，各種学校など他の学校とは異なる扱いを受ける。具体的には，設置者が制限されていること（詳しくは，次節参照），第1条に規定されている学校以外の教育施設が，これらの学校の名称（大学院を含む）を用いてはならないこと（学校教育法第135条）などである。

これらの「学校」のうち，**義務教育学校**は，義務教育期間の小学校・中学校9年間を一つの学校で一貫して行うもので，修業年限は9年間であり（学校教育法第49条の4），前期6年の前期課程と後期3年の後期課程に区分されている（学校教育法第49条の5）。**中等教育学校**は，中学校・高等学校6年間の教育を一つの学校で一貫して行う修業年限6年の学校であり（学校教育法第65条），前期3年の前期課程と後期3年の後期課程に区分されている（学校教育法第66条）。**高等専門学校**は，「深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成することを目的」（学校教育法第115条第1項）とし，中学校や義務教育学校等卒業程度を入学資格とする修業年限5年の一貫教育を行う中・高等教育機関であるが，下記の専修学校の一分類である専門学校とは異なる点に注意が必要である。なお，学校教育法においては，大学院と短期大学は大学の別形態で大学に属するものとして位置付けられているので，**大学院**や**短期大学**も学校教育法第1条に定める「学校」に含まれている。

②　専修学校

学校教育法第124条（専修学校の目的等）

第一条に掲げるもの以外の教育施設で，職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し，又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの（当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。）は，専修学校とする。

一　修業年限が一年以上であること。

二　授業時数*が文部科学大臣の定める授業時数*以上であること。

三　教育を受ける者が常時四十人以上であること。

＊2026（令和8）年4月より，「授業時数」は「授業時数又は単位数」となる。

専修学校は，学校教育法第1条に定める学校以外の学校で，同法第124条に定める要件を満たす学校のことである。また，その設置にあたっては「専修学校設置基準」（文部科学省令）に定める基準を満たさなければならない。

専修学校は次の3つに分類される（学校教育法第125条，第126条）。

a．**高等専修学校**

中学校またはこれに準ずる学校もしくは義務教育学校を卒業した者，中等教育学校の前期課程を修了した者，または，文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者を入学資格とする学校で，中学校における教育の基礎の上に，心身の発達に応じた高等課程による教育を行うもの。

b．**専門学校**

高等学校またはこれに準ずる学校もしくは中等教育学校を卒業した者，または，文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力*があると認められた者を入学資格とする学校で，高等学校における教育の基礎の上に立って，専門課程による教育を行うもの。

＊2026（令和6）年4月より，「これに準ずる学力」は「これと同等以上の学力」となる。

c．**専修学校**

上記以外の専修学校で，一般課程による教育を行うもの。

なお，2026（令和8）年4月より，専修学校（修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす専門課程（特定専門課程）を置くものに限る。）には専攻科を置くことができるようになる。

③　各種学校

学校教育法第134条（各種学校）第1項

第一条に掲げるもの以外のもので，学校教育に類する教育を行うもの（当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。）は，各種学校とする。

各種学校は，学校教育法第1条に定める学校や専修学校以外の学校で「学校教育に類する教育」を行う教育施設である。専修学校以外の和洋裁，珠算，調理・栄養，理美容，英会話，予備校等の教育施設がこれに含まれる。ただし，個人経営の学習塾などは一般的には各種学校ではなく，「各種学校規程」に定める基準を満たすものが各種学校として扱われる。

(2)　学校種ごとの「目的」と「教育の目標」

学校教育法は学校種別ごとにその**目的**と**教育の目標**を定めており，国（文部科学省）はこの目的と目標の実現・達成に向けて教育政策を立案・実施することとなる。以下では，学校種ごとの目的と目標を確認しておく。

①　学校種ごとの「目的」

学校教育法第22条（幼稚園の目的）

幼稚園は，義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして，幼児を保育し，幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて，その心身の発達を助長することを目的とする。

学校教育法第29条（小学校の目的）

小学校は，心身の発達に応じて，義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。

学校教育法第45条（中学校の目的）

中学校は，小学校における教育の基礎の上に，心身の発達に応じて，義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。

学校教育法第49条の2（義務教育学校の目的）

義務教育学校は，心身の発達に応じて，義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すことを目的とする。

学校教育法第50条（高等学校の目的）

高等学校は，中学校における教育の基礎の上に，心身の発達及び進路に応じて，高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。

学校教育法第63条（中等教育学校の目的）

中等教育学校は，小学校における教育の基礎の上に，心身の発達及び進路に応じて，義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。

学校教育法第72条（特別支援学校の目的）

特別支援学校は，視覚障害者，聴覚障害者，知的障害者，肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。以下同じ。）に対して，幼稚園，小学校，中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに，障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。

学校教育法第83条（大学の目的）第1項

大学は，学術の中心として，広く知識を授けるとともに，深く専門の学芸を教授研究し，知的，道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。

学校教育法第115条（高等専門学校の目的）第1項

高等専門学校は，深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成することを目的とする。

学校教育法に定める各学校の目的については単線型学校制度を前提とした形で示されていると考えてよい。すなわち，義務教育段階の教育の基礎として幼稚園が，そして義務教育段階として小学校，中学校，義務教育学校，中等教育学校前期課程がそれぞれ位置付けられ，さらに高等学校，中等教育学校後期課程はそれらの基礎の上に「高度な普通教育及び専門教育」を施すことを目的とした機関として定められている。義務教育学校は小学校と中学校の目的をあわせたもの，中等教育学校は中学校と高等学校の目的をあわせたものと解してよいだろう。

特別支援学校は，①**これらの学校種の教育に準ずる教育を行う**とともに，②**障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授ける**，という2つの目的を有している。さらに，特別支援学校は在籍する幼児児童生徒の教育を行う他に，以下のように，小学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒の教育について助言援助を行うように努めること，すなわち**特別支援教育のセンター的機能**を担うこともその役割の一つとされている。

学校教育法第74条（普通学校における特別支援教育の助言・援助）

特別支援学校においては，第七十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか，幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校，高等学校又は中等教育学校の要請に応じて，第八十一条第一項に規定する幼児，児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする。

学校教育法第81条第1項の規定とは，幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校，高等学校及び中等教育学校における特別支援教育の規定であり，そこに在籍する幼児児童生徒に関する助言援助を行う努力義務が特別支援学校の役割として規定されている。

② 学校種ごとの「教育目標」

学校教育法では，上記の学校種ごとの目的を実現するために具体的にどのような知識技能を習得させるか，あるいはどのような能力・態度を育てるのかという「教育の目標」が定められている。ここでは義務教育全体の目標を確認した後，幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校の目標についてみていく。なお，各条文中に出てくる「前条に規定する目的」とは，上記の学校種ごとの目的を意味する。

学校教育法第21条（義務教育の目標）

義務教育として行われる普通教育は，教育基本法（平成十八年法律第百二十号）第五条第二項に規定する目的を実現するため，次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 学校内外における社会的活動を促進し，自主，自律及び協同の精神，規範意識，公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し，その発展に寄与する態度を養うこと。

二 学校内外における自然体験活動を促進し，生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

三 我が国と郷土の現状と歴史について，正しい理解に導き，伝統と文化を尊重し，それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに，進んで外国の文化の理解を通じて，他国を尊重し，国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

四 家族と家庭の役割，生活に必要な衣，食，住，情報，産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。

五 読書に親しませ，生活に必要な国語を正しく理解し，使用する基礎的な能力を養うこと。

六 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し，処理する基礎的な能力を養うこと。

七 生活にかかわる自然現象について，観察及び実験を通じて，科学的に理解し，処理する基礎的な能力を養うこと。

八 健康，安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに，運動を通じて体力を養い，心身の調和的発達を図ること。

九 生活を明るく豊かにする音楽，美術，文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。

十 職業についての基礎的な知識と技能，勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。

学校教育法第23条（幼稚園教育の目標）

幼稚園における教育は，前条に規定する目的を実現するため，次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 健康，安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い，身体諸機能の調和的発達を図ること。

二 集団生活を通じて，喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め，自主，自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。

三 身近な社会生活，生命及び自然に対する興味を養い，それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。

四 日常の会話や，絵本，童話等に親しむことを通じて，言葉の使い方を正しく導くとともに，相手の話を理解しようとする態度を養うこと。

五　音楽，身体による表現，造形等に親しむことを通じて，豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。

学校教育法第30条（小学校教育の目標）

小学校における教育は，前条に規定する目的を実現するために必要な程度において第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

②　前項の場合においては，生涯にわたり学習する基盤が培われるよう，基礎的な知識及び技能を習得させるとともに，これらを活用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力その他の能力をはぐくみ，主体的に学習に取り組む態度を養うことに，特に意を用いなければならない。

学校教育法第46条（中学校教育の目標）

中学校における教育は，前条に規定する目的を実現するため，第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

学校教育法第49条の3（義務教育学校教育の目標）

義務教育学校における教育は，前条に規定する目的を実現するため，第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

学校教育法第51条（高等学校教育の目標）

高等学校における教育は，前条に規定する目的を実現するため，次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一　義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて，豊かな人間性，創造性及び健やかな身体を養い，国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。

二　社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき，個性に応じて将来の進路を決定させ，一般的な教養を高め，専門的な知識，技術及び技能を習得させること。

三　個性の確立に努めるとともに，社会について，広く深い理解と健全な批判力を養い，社会の発展に寄与する態度を養うこと。

学校教育法第64条（中等教育学校教育の目標）

中等教育学校における教育は，前条に規定する目的を実現するため，次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一　豊かな人間性，創造性及び健やかな身体を養い，国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。

二　社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき，個性に応じて将来の

進路を決定させ，一般的な教養を高め，専門的な知識，技術及び技能を習得させること。

三　個性の確立に努めるとともに，社会について，広く深い理解と健全な批判力を養い，社会の発展に寄与する態度を養うこと。

教育基本法には義務教育の**目的**が示されているが，それを具体化するために学校教育法においてその**目標**が示されている。小学校，中学校，義務教育学校の目的は「義務教育として行われる普通教育」を行うことにあるため，その教育の目標は義務教育の目標に準じることが規定されている。また，高等学校と中等教育学校には独自の目標が示されている。

また，小学校の教育目標のうち学校教育法第30条第2項の規定（中学校，義務教育学校，高等学校，中等教育学校においても準用）については，学校教育を通じて身に付けるべき，いわゆる「**学力**」の3つの要素が示されたものである。3つの要素とは，具体的には，①**基礎的な知識・技能の習得**，②**これらを活用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力，等**，③**主体的に学習に取り組む態度**，である。

なお，特別支援学校教育の目標については学校教育法には規定されていないが，特別支援学校の目的を踏まえれば，①幼稚園，小学校，中学校，高等学校の教育の目標を達成すること，②障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を養うこと，であると考えてよい。実際，2017（平成29）年告示『特別支援学校小学部・中学部学習指導要領』，2019（平成31）年告示『特別支援学校高等部学習指導要領』には次のように記載されている。

第1章 総則，第1節 教育目標

小学部及び中学部における教育については，学校教育法第72条に定める目的を実現するために，児童及び生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を十分考慮して，次に掲げる目標の達成に努めなければならない。

1　小学部においては，学校教育法第30条第1項に規定する小学校教育の目標

2　中学部においては，学校教育法第46条に規定する中学校教育の目標

3　小学部及び中学部を通じ，児童及び生徒の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し自立を図るために必要な知識，技能，態度及び習慣を養うこと。

第1章 総則，第1節 教育目標

高等部における教育については，学校教育法第72条に定める目的を実現するために，生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を十分考慮して，次に掲げる目標の達成に努めなければならない。

1　学校教育法第51条に規定する高等学校教育の目標

2　生徒の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し自立を図るために必要な知識，技能，態度及び習慣を養うこと。

2　学校の設置と認可

(1)　学校の公共性と設置者（設置主体）

教育基本法第6条（学校教育）第1項

法律に定める学校は，公の性質を有するものであって，国，地方公共団体及び法律に定める法人のみが，これを設置することができる。

学校教育法第2条（学校の設置者）

学校は，国（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。），地方公共団体（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六十八条第一項に規定する公立大学法人（以下「公立大学法人」という。）を含む。次項及び第百二十七条において同じ。）及び私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）第三条に規定する学校法人（以下「学校法人」という。）のみが，これを設置することができる。

②　この法律で，国立学校とは，国の設置する学校を，公立学校とは，地方公共団体の設置する学校を，私立学校とは，学校法人の設置する学校をいう。

①　学校の公共性と設置者制限の原則

学校の設置とは，一定の校地内に必要な施設設備を設け，教職員や児童生徒を置く一連の流れを指すが，誰もが自由に学校を設置できるわけではない。

「2　日本国憲法と教育基本法」で触れたように，教育基本法第6条第1項は「法律に定める学校」が「**公の性質**を有する」こと，つまり公教育を担う存在であることを指摘して，公の機関である「国，地方公共団体」の他は，「法律に定める法人」でないと学校を設置することはできないと定めている。これを受けて学校教育法はその第1条で「法律に定める学校」として9種類の学校を定めるとともに，第2条第1項でそうした学校は「国，地方公共団体，学校法人」のみが設置できると規定し，学校の設置者（設置主体）を制限している。

これは，学校法人が私立学校法によって「公の支配」を受けることにより国・地方公共団体と並んで公教育の一翼を担う公共性を有することを認めるとともに，憲法第89条（公金支出・利用の制限）の制約から学校法人を除外することで私立学校に対する公費助成に道を開くという法的意義もある。また，これらの規定から**教育基本法のいう「法律に定める学校」とは学校教育法第1条に定める9種類の学校，「法律に定める法人」とは私立学校法第3条に定める学校法人**であることがわかる。

②　設置者の例外・特例規定

しかし他方で，設置者に関する例外的・特例的規定も設けられている。一つは学校教育法附則第6条の「**私立の幼稚園**は，第二条第一項の規定にかかわらず，当分の間，**学校法人によつて設置されることを要しない**。」という規定である。つまり，私立の幼稚園に限っては学校法人でなくても設置できる。

もう一つは構造改革特別区域法（2002（平成14）年12月制定・公布）第12条，第13条の規定である。構造改革特別区域法では，地方公共団体が設定する構造改革特別区域において株式会社や特定非営利法人（NPO法人）による学校の設置が適切・効果的であると認めて内閣総理大臣に認定を申請し，その認定を受けたときは，その教育特区において株式会社（学校設置会社）やNPO法人（学校設置非営利法人）による学校の設置が認められると規定している。この場合の特例規定は，学校教育法等の「読み替え」特例であって，例えば上記の学校教育法第2条第1項における「学校は，国，地方公共団体及び私立学校法第三条に規定する学校法人のみが，これを設置することができる。」の「私立学校法第三条に規定する学校法人」は「学校法人及び学校設置会社」と読み替えられる。したがって，特例的ではあるが，「学校設置会社」は教育基本法第6条第1項の「法律に定める法人」の一つとして位置付けられる。また，「**学校設置非営利法人**」については不登校児童生徒やLD・ADHD等の発達障害のある児童生徒等といった教育上特別に配慮を要する児童生徒等に対する教育に実績のあるNPO法人に限って，地域のニーズに対応して不登校児童生徒等の支援の充実を図るための学校の設置が特例的に認められる（大学，高等専門学校を除く）。

なお，これらの読み替えは，学校教育法の他の条項をはじめ諸種の関係法令にも適用される。

③　国立学校，公立学校，私立学校

学校教育法第2条第1項，第2項を整理すると，次のようになる。

国立学校：国（国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含

む。）の設置する学校

公立学校：地方公共団体（公立大学法人を含む。）の設置する学校

私立学校：私立学校法第3条に規定する学校法人の設置する学校

2004（平成16）年度より「国立大学法人」等の制度が開始し，国立大学法人等の教職員は公務員から除外されることとなったが，国立大学法人の設置する大学は従来どおり「国立学校」である（国立高等専門学校機構の設置する学校も同様，また公立大学法人の設置する学校は「公立学校」である）。

また，上述したとおり，学校設置会社や学校設置非営利法人の設置する学校は「私立学校」であると読み替えられる。

(2) 学校の設置義務規定

① 義務教育諸学校の設置義務

学校の設置義務とは，行政機関が学校を「設置しなければならない」と法令に規定することにより学校の設置を行政機関に義務付けることで，義務教育を制度面から実質的に保障するための法的措置である。したがって，学校の設置義務規定は義務教育諸学校（小学校，中学校，特別支援学校の小学部・中学部）にのみ設けられているものである。義務教育学校も義務教育諸学校と言ってよいが，設置義務はない。義務教育学校が小学校・中学校を代替する学校であることから，小学校・中学校が設置されれば，義務教育学校を設ける必要がないからである。なお，小学校，中学校に代えて義務教育学校を設置することは認められている点にも留意を要する。また，幼稚園・高等学校・中等教育学校や大学などにもそうした法的な定めはない。

学校教育法第38条（小学校の設置義務）

市町村は，その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。ただし，教育上有益かつ適切であると認めるときは，義務教育学校の設置をもつてこれに代えることができる。

【※この規定は，中学校においても準用される。】

学校教育法第80条（特別支援学校の設置義務）

都道府県は，その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち，視覚障害者，聴覚障害者，知的障害者，肢体不自由者又は病弱者で，その障害が第七十五条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。

1）小学校・中学校の設置義務

学齢児童・学齢生徒を就学させるのに必要な**小学校・中学校を設置する義務を負っているのは市町村である**。なお，学校教育法における「市」には「東京都の区」（特別区）を含むと定められている（学校教育法第140条）。以下，本書においても特に記述がない限り，「市」には「特別区」を含むものとする。

ところで，市町村の中には財政的に小・中学校を設置することが困難な地域もある。そのような市町村の場合，いくつかの市町村で組合を作って，そこで設置業務を共同で処理することができる（学校教育法第39条，地方自治法第284条など）ほか，他の市町村や組合に業務を委託することができる（学校教育法第40条，地方自治法第252条の14）。さらに，それでも負担に堪えないと都道府県の教育委員会が認める町村に対しては，都道府県は必要な補助を与えなければならない（学校教育法第41条）。

2）特別支援学校の小学部・中学部の設置義務

学校教育法施行令第22条の3に定める「障害の程度」に該当する学齢児童・学齢生徒の就学を保障するために，**特別支援学校の小学部・中学部の設置義務が課せられているのは都道府県である**。

学校教育法第76条（小学部・中学部の設置義務と幼稚部・高等部）

特別支援学校には，小学部及び中学部を置かなければならない。ただし，特別の必要のある場合においては，そのいずれかのみを置くことができる。

2　特別支援学校には，小学部及び中学部のほか，幼稚部又は高等部を置くことができ，また，特別の必要のある場合においては，前項の規定にかかわらず，小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。

なお，学校教育法第76条では，特別支援学校には，小学部と中学部を置かなければならないが，特別の必要のある場合においては，小学部か中学部のいずれかのみを置くことができると規定している（第1項）。さらに，小学部と中学部の他に，幼稚部又は高等部を置くことができるが，特別の必要のある場合においては，第1項の規定にかかわらず，小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる（第2項）と定められているが，これは都道府県が同法第80条の設置義務を果たしていることが前提となる。また，同法第78条が，特別支援学校には，**寄宿舎**を設けなければならないと定めているのは，これらの学校に在学する児童生徒の状況や特別支援学校の設置状況に鑑みて，特別の事情のある場合を除いて，通学が困難な児童生徒のために寄宿舎を設置することが必要であるとの考えによるものである。

② 高等学校の設置規定

高等学校は義務教育諸学校ではないため，法令上の設置義務規定はない。そのため，公立高等学校の設置については，公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第4条において，高等学校教育の普及・機会均等を図るため，公立高等学校の配置・規模の適正化に努めることを都道府県に求めている。

(3) 学校の設置廃止等の認可

学校教育法第4条（設置廃止等の認可）第1項

次の各号に掲げる学校の設置廃止，設置者の変更その他政令で定める事項（次条において「設置廃止等」という。）は，それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。これらの学校のうち，高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）の通常の課程（以下「全日制の課程」という。），夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程（以下「定時制の課程」という。）及び通信による教育を行う課程（以下「通信制の課程」という。），大学の学部，大学院及び大学院の研究科並びに第百八条第二項の大学の学科についても，同様とする。

一 公立又は私立の大学及び高等専門学校　文部科学大臣

二 市町村（市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次条，第十三条第二項，第十四条，第百三十条第一項及び第百三十一条において同じ。）の設置する高等学校，中等教育学校及び特別支援学校　都道府県の教育委員会

三 私立の幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校，高等学校，中等教育学校及び特別支援学校　都道府県知事

学校教育法第4条の2（幼稚園の設置廃止等の届出）

市町村は，その設置する幼稚園の設置廃止等を行おうとするときは，あらかじめ，都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

学校の設置廃止等については，原則として都道府県教育委員会等の認可が必要となる。ただし，国立学校や大学・高等専門学校以外の都道府県立学校，学校教育法に定める設置義務に基づいて学校を設置する場合（市町村による小学校，中学校，義務教育学校の設置，都道府県による特別支援学校の設置）は認可の必要はない。なお，市町村が小学校，中学校，義務教育学校を設置する場合には，都道府県教育委員会への届出が必要である（学校教育法施行令第25条）。

学校設置の認可権限主体の区分を整理すると次のようになる。

①公・私立の大学・高等専門学校：文部科学大臣

②市町村立学校（小・中学校と①を除く）：都道府県教育委員会

ただし，市町村の設置する幼稚園については，都道府県教育委員会への届出のみでよい。

③私立学校（①を除く）：都道府県知事

なお，学校設置会社や学校設置非営利法人の設置する学校（①を除く）については，構造改革特区制度の趣旨に鑑み，教育特区を設定し認定を受けた地方公共団体が当該地方公共団体に第三者機関を設けて認可を行うこととされている。

3 学校の設置に係る基準

(1) 学校設置の基準に関する法体系

学校を設置し運営する場合には，設置に係る様々な基準を満たす必要がある（学校教育法第3条）。「基準」には「教職員の配置」「学級編制」「施設設備」「学校運営組織」等に関するものがあり，具体的には学校教育法や同法施行規則をはじめ，校種別の「学校設置基準」や学校保健安全法，学校図書館法，学校給食法等に定められている。

また，公立の小学校，中学校，義務教育学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校については，学校種ごとに「学級編制の標準や基準」「教職員定数の標準」「校長・教頭・教諭等の数」等が「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（義務教育標準法）」と同法施行令・施行規則，「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律（高校標準法）」と同法施行令に細かく定められている。

学校教育法第3条（学校の設置基準）

学校を設置しようとする者は，学校の種類に応じ，文部科学大臣の定める設備，編制その他に関する設置基準に従い，これを設置しなければならない。

学校教育法施行規則第40条（設置基準）

小学校の設備，編制その他設置に関する事項は，この節に定めるもののほか，小学校設置基準（平成十四年文部科学省令第十四号）の定めるところによる。

【※幼稚園，中学校，高等学校，特別支援学校においても同様の定めがある。】

学校教育法第3条に基づき，学校の設置基準については文部科学大臣の定める文部科学省令である学校教育法施行規則において，学級数の標準，校務分掌の整備，主任・主事等や職員会議・学校評議員の設置等について定めている。同法施行規則ではさらに，学校の設置に関する事項については文部科学省令として別に定め

る校種別の「学校設置基準」によることが定められている（学校教育法施行規則第36条，第40条，第69条，第80条）。

現在，学校設置基準は，「幼稚園設置基準」，「小学校設置基準」，「中学校設置基準」，「高等学校設置基準」，「特別支援学校設置基準」等が設けられており，1学級の幼児児童生徒数，学級の編制，教諭の数等，校舎・運動場の面積等，園舎及び校舎に備えるべき施設などについて定められている。なお，「義務教育学校設置基準」，「中等教育学校設置基準」については単独の省令としては制定されていないが，義務教育学校についてはその前期課程に関する事項については「小学校設置基準」を，後期課程に関する事項については「中学校設置基準」をそれぞれ準用することとされ（学校教育法施行規則第79条の2），中等教育学校についてはその前期課程に関する事項については「中学校設置基準」を，後期課程に関する事項については「高等学校設置基準」をそれぞれ準用することとされている（学校教育法施行規則第106条）。なお，学校教育法第1条に定める学校のうち，大学と高等専門学校についてもそれぞれ設置基準が設けられている。

各学校が遵守すべき基準については，これらの設置基準以外にも，学校教育法や同法施行規則，学校保健安全法，学校図書館法，義務教育標準法，高校標準法，私立学校法などに規定されている。

以下，こうした設置の基準に関する定めについて，教職員，児童生徒，施設・設備に関するものに分けて詳説する。

(2) 教職員に関する基準

① 学校の教職員の種類と設置の基準

学校教育法第7条（校長・教員の配置）

学校には，校長及び相当数の教員を置かなければならない。

学校教育法第37条（小学校の職員）

小学校には，校長，教頭，教諭，養護教諭及び事務職員を置かなければならない。

2　小学校には，前項に規定するもののほか，副校長，主幹教諭，指導教諭，栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。

3　第一項の規定にかかわらず，副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を，養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を，特別の事情のあるときは事務職員を，それぞれ置かないことができる。

（4～17略）

18　特別の事情のあるときは，第一項の規定にかかわらず，教諭に代えて助教諭又は講師を，養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

（19略）

【※この規定は，中学校，義務教育学校，特別支援学校においても準用される。】

【※第18項の規定は，高等学校，中等教育学校においても同様の定めがある。】

学校教育法附則第7条（養護教諭についての経過措置）

小学校，中学校，義務教育学校及び中等教育学校には，第三十七条（第四十九条及び第四十九条の八において準用する場合を含む。）及び第六十九条の規定にかかわらず，当分の間，養護教諭を置かないことができる。

学校教育法第60条（高等学校の職員）

高等学校には，校長，教頭，教諭及び事務職員を置かなければならない。

2　高等学校には，前項に規定するもののほか，副校長，主幹教諭，指導教諭，養護教諭，栄養教諭，養護助教諭，実習助手，技術職員その他必要な職員を置くことができる。

3　第一項の規定にかかわらず，副校長を置くときは，教頭を置かないことができる。

（4～6略）

学校教育法第69条（中等教育学校の職員）

中等教育学校には，校長，教頭，教諭，養護教諭及び事務職員を置かなければならない。

2　中等教育学校には，前項に規定するもののほか，副校長，主幹教諭，指導教諭，栄養教諭，実習助手，技術職員その他必要な職員を置くことができる。

3　第一項の規定にかかわらず，副校長を置くときは教頭を，養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を，それぞれ置かないことができる。

（4略）

学校教育法施行規則第44条（教務主任・学年主任）

小学校には，教務主任及び学年主任を置くものとする。

2　前項の規定にかかわらず，第四項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは教務主任を，第五項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学年主任を，それぞれ置かないことができる。

3　教務主任及び学年主任は，指導教諭又は教諭をもつて，これに充てる。

（4，5略）

【※この規定は，中学校，義務教育学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校においても準用される。】

学校教育法第7条は，すべての学校に共通する規定として，「校長及び相当数の教員を置かなければならない」と定めている。この「教員」には教諭だけでなく副校長，教頭，主幹教諭，指導教諭，養護教諭，養護助教諭，栄養教諭，助教諭，講師が含まれる。このうちどの教職員を置くのかについては学校種ごとに個別に定められており，小学校・中学校・義務教育学校に置く教職員については学校教育法第37条（中学校は同法第49条，義務教育学校については同法第49条の8により準用）で，高等学校・中等教育学校についてはそれぞれ同法第60条，第69条で規定されている。また，特別支援学校についてはこれらの条項を準用する（同法第82条）。

これらの条項を整理すると，教職員には「**置かなければならない**」ないし「**置くものとする**」もの（**必置**）と「**置くことができる**」もの（**任意設置**）がある。さらに「置かなければならない」ものの中には「**置かないことができる**」もの（**原則必置**）があり，これは原則として「置かなければならない」が，「**特別の事情があるとき**」または「**当分の間**」「置かないことができる」とされるものである。

さらに，「置かなければならない」ないし「置くものとする」職は，他の職で置き換えることが可能である場合がある。例えば，進路指導主事は中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校に置くものとする職であるが，「進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは，進路指導主事を置かないことができる」とされている（学校教育法施行規則第71条第1項，第2項）。

また，学校には「○○主事」や「○○主任」といった職が置かれるが，これらの職は「**充て職**」「充当職」とよばれるもので，校長の職務命令として発する校務分掌において教諭等をもって充てられる。なお，これらの充て職のうち司書教諭，道徳教育推進教師以外は学校教育法施行規則によって定められている（司書教諭は学校図書館法第5条，道徳教育推進教師は学習指導要領第1章総則，なお，道徳教育推進教師については「道徳教育を主に担当する教師」という定め以上に詳細な法規定はない）。

他にも学校医，学校用務員など学校に置かれる教職員は多岐にわたり，その設置規定は学校種ごとに異なっていてかなり複雑である（詳しくは，別記の「〈資料〉教職員の種類と設置規定」参照）。

以下，その中でも特に注意すべきものに絞ってポイントをまとめておく。

ア．校長，**教諭**，学校医，学校歯科医，学校薬剤師

全校種に共通して必置

イ．**教頭**，事務職員（事務主任・事務長を含む）

小学校，中学校，義務教育学校：原則必置

〈資料〉教職員の種類と設置規定

職名	充て職	校種 小学校	中学校	義務教育学校 前期	義務教育学校 後期	高等学校	中等教育学校 前期	中等教育学校 後期	特別支援学校 小学部	特別支援学校 中学部	特別支援学校 高等部	根拠法令 ※数字は「条」を表す。「項」「号」については略。
校長						○						学教法7, 37, 49の8, 60, 69, 82
副校長						△						学教法37, 49, 49の8, 60, 69, 82
教頭				★			○		★		○	学教法37, 49, 49の8, 60, 61, 69, 82
主幹教諭						△						学教法37, 49, 49の8, 60, 69, 82
指導教諭						△						学教法37, 49, 49の8, 60, 69, 82
						○						学教法37, 49, 49の8, 60, 69, 82
教諭	司書教諭	○：12学級以上の学校／●：11学級以下の学校										学校図書館法5, 附則2 法附則第2項の学校規模を定める政令
	教務主任						★					学教則44, 79, 79の8, 104, 113, 135
	学年主任						★					学教則44, 79, 79の8, 104, 113, 135
	進路指導主事	—				○			—		○	学教則71, 79の8, 104, 113, 135
	生徒指導主事	—				★			—		★	学教則70, 79の8, 104, 113, 135
	学科主任☆1			×				★		×		学教則81, 113, 135
	農場長　☆2			×		★		★		×		学教則81, 113, 135
	舎監　☆3			×							○	学教則124
	寮務主任☆3										★	学教則124
	主事										△	学教則125
	保健主事		●			★						学教則45, 79, 79の8, 104, 113, 135
養護教諭					△		●			○		学教法37, 49, 49の8, 60, 69, 82 附則7
栄養教諭						△					△	学教法37, 49, 49の8, 60, 69, 82
助教諭						△						学教法37, 49, 49の8, 60, 69, 82
講師						△						学教法37, 49, 49の8, 60, 69, 82
養護助教諭						△						学教法37, 49, 49の8, 60, 69, 82
実習助手			—						—		△	学教法60, 69, 82
事務職員	事務主任		★			△			★		○	学教法37, 49, 49の8, 60, 69, 82
	事務長		△			○				—	○	学教則46, 79, 79の8
						○						学教則46, 79, 79の8, 82, 113, 135
学校給食栄養専門家（＊1）												学校給食法7
学校用務員（＊2）							△					学教則65, 79, 79の8, 104, 113, 135
医療的ケア看護職員（＊2）							△					学教則65の2, 79, 79の8, 104, 113, 135
スクールカウンセラー（＊2）							△					学教則65の3, 79, 79の8, 104, 113, 135
スクールソーシャルワーカー（＊2）							△					学教則65の4, 79, 79の8, 104, 113, 135
情報通信技術支援員（＊2）							△					学教則65の5, 79, 79の8, 104, 113, 135
特別支援教育支援員（＊2）							△					学教則65の6, 79, 79の8, 104, 113, 135
教員業務支援員（＊2）							△					学教則65の7, 79, 79の8, 104, 113, 135
技術職員			—			△			—		△	学教法60, 69, 82
寄宿舎指導員☆3					×					○		学教法79
その他の校務を分担する主任等＝充て職												学教則47, 79, 79の8, 104, 113, 135
その他必置の職員											△	学教法37, 49, 49の8, 60, 69, 82
学校医・学校歯科医・学校薬剤師											△	学校保健安全法23

○＝必置（「置かなければならない」「置くものとする」）
○＝必置（他の職と代替可能）
★＝原則必置（特別の事情があるときは「置かないことができる」他の職と代替可能な場合を含む）
★●＝原則必置（「置かなければならない」が，「当分の間，置かないことができる」）
△＝任意設置（「置くことができる」）
「—」は法令上の規定がないもの，「×」は法令上の規定がなく，基本的に置くことがないもの

☆1：2以上の学科を置く高等学校に「置くものとする」
☆2：農業に関する専門教育を主とする学科（農業科）を置く高等学校に「置くものとする」
☆3：寄宿舎を設ける特別支援学校に「置かなければならない」
＊1：「栄養教諭」の制度創設に伴い，従前の「学校栄養職員」に「栄養教諭」を加えた定義。主旨としては「資格性」の規定はあるが，「設置」に関する規定はなく，その必要な職員として置かれる
＊2：法令には「職務内容」に関する規定はあるが，「設置」に関する規定はなく，「その必要な職員」として置かれる

高等学校，中等教育学校　　：必置

ウ．**副校長，主幹教諭，指導教諭**，栄養教諭

全校種に共通して任意設置

エ．**司書教諭**

12学級以上の学校：必置

11学級以下の学校：原則必置（当分の間，置かないことができる）

オ．**養護教諭**

小学校，中学校，義務教育学校，中等教育学校

：原則必置（当分の間，置かないことができる）

高等学校　　：任意設置

特別支援学校の小学部，中学部：必置

カ．**進路指導主事，生徒指導主事**

進路指導主事：中学校，義務教育学校，高等学校，中等教育学校で必置

生徒指導主事：中学校，義務教育学校，高等学校，中等教育学校で原則必置

キ．教務主任，学年主任，保健主事，学科主任（高校のみ）

全校種に共通していずれも原則必置

ク．寄宿舎指導員，舎監，寮務主任（いずれも寄宿舎を設置する特別支援学校）

寄宿舎指導員，舎監：必置

寮務主任　　：原則必置

なお，これらの職の職務内容については，「6　教職員の法規」を参照のこと。

② 教諭等の数等（配置基準）

教頭・教諭等に関する配置基準（数）については，学校種ごとの「学校設置基準」や学校教育法施行規則に定められている。このうち主要なものについて以下に記しておく。

ア．教諭等の数

小学校，中学校，特別支援学校：**1学級当たり1人以上**

高等学校：**収容定員を40で除して得た数以上**で，かつ，教育上支障がないもの

中等教育学校の前期課程は中学校を，後期課程は高等学校を準用

※教諭等については，特別の事情があり教育上支障がなければ，助教諭・講師をもって代えることができる。また，小学校，中学校は，校長・副校長・教頭が教諭等を兼任できる。特別支援学校は，副校長・教頭が教諭等を兼任できる。

イ．高等学校・中等教育学校後期課程に関するもの

副校長・教頭の数：全日制・定時制の課程ごとに1人以上

※他に，「養護をつかさどる主幹教諭，養護教諭その他の生徒の養護をつかさどる職員」を相当数置くよう努めなければならない。また，必要等に応じて「実習助手」「事務職員」を相当数置かなければならない。

(3) 児童・生徒に関する基準

① 学級数と学級編制

小学校，中学校における学級数については，原則として**12学級以上18学級以下**を標準とすることが定められている（学校教育法施行規則第41条，第79条）。義務教育学校における学級数については，原則として18学級以上27学級以下を標準とすることが定められている（学校教育法施行規則第79条の3）。分校の場合，小学校では5学級以下，中学校では2学級以下，義務教育学校では8学級以下である（同施行規則第42条，第79条，第79条の4）。なお，高等学校の学級数の標準は定められていない。

学級は原則として**同学年の児童生徒で編制**するが，特別の事情があるときは数学年の児童生徒を一学級に編制できると定められており（小学校設置基準第5条，中学校設置基準第5条），数学年の児童生徒で編制される学級を**複式学級**という。なお，幼稚園においても，原則として「学年の初めの日の前日において同じ年齢」の幼児で学級を編制することとされている（幼稚園設置基準第4条）。また，特別支援学校においては，特別の事情がある場合を除いて，小学部，中学部及び高等部は同学年の児童生徒で編制するとともに，視覚障害者，聴覚障害者，知的障害者，肢体不自由者又は病弱者の別ごとに学級編制をするものとする（特別支援学校設置基準第6条）。

② 特別支援学級・訪問教育

小学校，中学校，義務教育学校，高等学校及び中等教育学校には，知的障害者・肢体不自由者・身体虚弱者・弱視者・難聴者・その他障害のある者で適当なもののために，**特別支援学級**を置くことができる（学校教育法第81条第2項）。また，疾病により療養中の児童生徒に対して，特別支援学級を設けることや教員を派遣して教育を行うこと（**訪問教育**）ができる（同条第3項）。

③ 国の定める1学級の児童・生徒数の標準

学校種ごとの1学級の児童・生徒数の標準は，表のとおりである（P.282 参照）。

このうち「設置基準・学校教育法施行規則」の欄に定める数は国・公・私立すべての学校に適用される基準であるが，公立学校には「標準法」の欄に定める数が適用されるため（上位法優先の原則），「設置基準・学校教育法施行規則」の欄に定める数は国・私立学校の標準として適用される。

なお，公立の小学校，中学校，義務教育学校の**複式学級**（複数の学年に属する児童生徒で編制する学級）の児童生徒数は，**小学校**（義務教育学校の前期課程を含む）**では16人**（ただし**1年生を含む場合8人**），**中学校**（義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む）**では8人**が標準とされている。

④　教育委員会による1学級の児童生徒数の基準の設定

公立の義務教育諸学校の場合，こうした標準数をもとに，**都道府県の教育委員会**が1学級の児童生徒数の基準を定めることとなっている。その際，都道府県教育委員会の判断によって，**国の定める標準数を下回る数**を1学級の児童生徒数の基準として定めることができ，これがいわゆる「**少人数学級**」の根拠となる規定である（公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第2項，第3項）。

この基準を標準として当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が，当該学校の児童生徒の実態を考慮して学級編制を行う（同法第4条）。よって，市町村立の義務教育諸学校の場合，**市町村の教育委員会**が学級編制を行う。

1学級の児童・生徒数

学校種別	設置基準・学校教育法施行規則	標準法
小学校・義務教育学校の前期課程	40人以下	公立35人標準※1
中学校・義務教育学校の後期課程・中等教育学校の前期課程		公立40人標準※2
（特別支援学級）	（15人以下標準）	（公立8人標準）
特別支援学校の小学部・中学部	6人以下 視覚障害，聴覚障害，知的障害，肢体不自由又は病弱（身体虚弱を含む。以下この表において同じ）のうち2以上併せ有する児童生徒で学級を編制する場合は3人以下	公立6人標準 （障害が2以上なら3人標準）
高等学校・中等教育学校の後期課程	同時に授業を受ける者40人以下	公立40人標準 （通信制含まず）
（特別支援学級）	（規定なし）	（規定なし）
特別支援学校の高等部	8人以下 視覚障害，聴覚障害，知的障害，肢体不自由又は病弱のうち2以上併せ有する児童生徒で学級を編制する場合は3人以下	公立8人標準 （障害が2以上なら3人標準）
幼稚園	35人以下原則	
特別支援学校の幼稚部	5人以下 視覚障害，聴覚障害，知的障害，肢体不自由又は病弱のうち2以上併せ有する幼児で学級を編制する場合は3人以下	

【小学校設置基準第4条，中学校設置基準第4条，特別支援学校設置基準第5条，高等学校設置基準第7条，幼稚園設置基準第3条，学校教育法施行規則第40条・第69条・第79条の2・第80条・第106条・第118条・第136条，公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第2項・第3項，公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第6条・第14条】

※1　2021（令和3）年3月の改正により，従来は40人（第1学年は35人）標準であったものが35人標準に改められた。2021（令和3）年4月1日から2025（令和7）年3月31日までの間に，児童の数の推移等を考慮し，第2学年から第6学年まで段階的に35人にする。

※2　2026（令和8）年度以降，政府は公立中学校も35人学級を順次実施する方針を打ち出している。

(4)　施設・設備に関する基準

学校教育法施行規則第1条（学校施設設備と教育環境）

学校には，その学校の目的を実現するために必要な校地，校舎，校具，運動場，図書館又は図書室，保健室その他の設備を設けなければならない。

2　学校の位置は，教育上適切な環境に，これを定めなければならない。

学校保健安全法第7条（保健室）

学校には，健康診断，健康相談，保健指導，救急処置その他の保健に関する措置を行うため，保健室を設けるものとする。

学校図書館法第3条（設置義務）

学校には，学校図書館を設けなければならない。

上記の他，学校種ごとの「設置基準」において，①教室（普通教室，特別教室等／必要に応じて特別支援学級のための教室），図書室，保健室，職員室，校舎，運動場，校具，教具を備えること，②原則として体育館を備えること，③特別の事情があって教育上・安全上支障がない場合は，他の学校等の施設設備を使用することができること，④園舎・校舎及び運動場の面積の基準，が定められている（幼稚

園設置基準，小学校設置基準，中学校設置基準，特別支援学校設置基準，高等学校設置基準）。

4 設置者管理主義・設置者経費負担主義

学校教育法第5条（学校の管理・経費の負担）

学校の設置者は，その設置する学校を管理し，法令に特別の定のある場合を除いては，その学校の経費を負担する。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条（教育委員会の職務権限）

教育委員会は，当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で，次に掲げるものを管理し，及び執行する。

一　教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関（以下「学校その他の教育機関」という。）の設置，管理及び廃止に関すること。

（二～十九略）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第22条（長の職務権限）

地方公共団体の長は，大綱の策定に関する事務のほか，次に掲げる教育に関する事務を管理し，及び執行する。

一　大学に関すること。

二　幼保連携型認定こども園に関すること。

三　私立学校に関すること。

（四～六略）

学校教育法第5条は，学校の管理はその設置者が行うという「**設置者管理主義**」と，学校の経費はその設置者が負担するという「**設置者経費負担主義**」の2つの原則を定めている。**設置者**とは，大学以外の公立学校であれば地方公共団体，私立学校であれば学校法人となる。なお，国立大学とその附属学校は国立大学法人，国立高等専門学校は独立行政法人国立高等専門学校機構，公立大学は地方公共団体あるいは公立大学法人がそれぞれ設置者となる。

(1) 設置者管理主義

学校教育法第5条の定めによれば「設置者＝管理者」となるが，公立学校については地方教育行政の組織及び運営に関する法律（地方教育行政法）の定めにより設置者と管理者の関係は次のようになる。

ア．大学以外の公立学校

設置者は地方公共団体であるが，その管理は地方公共団体の**教育委員会**が行う（地方教育行政法第21条，第32条）。

イ．公立大学（公立大学法人が設置する大学を除く）

設置者は地方公共団体であるが，その管理は地方公共団体の長（都道府県知事・市町村長）が行う。

私立学校の場合は設置者である学校法人が管理者となるが，私立大学・私立高等専門学校の場合は文部科学大臣，それら以外の場合は都道府県知事の所轄にも属する（地方教育行政法第22条，私立学校法第4条）。

管理には人的管理と物的管理が挙げられる。人的管理には教職員の採用や配置，児童生徒・教職員の健康管理などが含まれ，物的管理としては施設・設備の保全，机や椅子といった校具の整備などが挙げられる。

教育の内容に直接関わるような事項，例えば教育課程の編成や教師の教育活動に対する指導などに関する管理としては，法的な強制力を持たない「指導・助言」によることが原則である。

(2) 設置者経費負担主義

学校の設置や管理・運営にかかる経費は，原則として学校の設置者が負担する。すなわち，公立学校の経費は当該学校を設置する地方公共団体が，私立学校の経費は学校法人がそれぞれ負担する。経費には，校舎の建築費用，教材・教具の購入費用，教職員の給与，学校の保全費など学校の設置や管理・運営にかかるすべての費用を含む。ただし，学校教育法第5条に定める「法令に特別の定のある場合」に該当するケースは多く，実際には設置者がすべての経費を負担するわけではない。

「特別の定」としての法令には，地方財政法，市町村立学校職員給与負担法，義務教育費国庫負担法，義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律（教科書無償法），義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（教科書無償措置法），義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律，私立学校法，私立学校振興助成法などがある。以下，「特別の定」に該当する典型例として，義務教育諸学校の教科書費用，公立学校の教職員の給与等について解説していく。

① 義務教育諸学校の教科書費用

国・公・私立を問わず義務教育諸学校（小学校，中学校，義務教育学校，中等教育学校の前期課程，特別支援学校の小・中学部）で使用する教科用図書（教科書）については，**国が購入して設置者に無償給付する**こととされている（教科書無償法第1条第1項，教科書無償措置法第2条第1項・第2項，第3条）。

② 公立学校の教職員の給与等

市町村立学校の教職員は市町村の職員だが，給与等については，市町村立学校職員給与負担法によって**都道府県が負担**することとされている（同法第1条，第2条）。これを**県費負担教職員**という。このうち，小学校等の義務教育諸学校の教職員の給与等（退職手当・退職年金・退職一時金・旅費を除く）については，**都道府県が負担する実支出額の3分の1を原則として国が負担する**（義務教育費国庫負担法第2条第一号）。なお，指定都市の市立学校の教職員の給与は市が負担し，その3分の1を国が負担する。また，都道府県立学校の教職員の給与等については，設置者経費負担主義の原則に基づき各都道府県が負担するのが原則であるが，都道府県立の併設型中学校，中等教育学校の前期課程，特別支援学校の教職員の給与等（退職手当・退職年金・退職一時金・旅費を除く）についても同様に，都道府県が負担する実支出額の3分の1を原則として国が負担することが定められている（義務教育費国庫負担法第2条第二号）。

なお，**公立学校の教職員定数**は，その標準を定めた「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」や「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」に基づき，**当該地方公共団体の条例**によって定められる（地方教育行政法第31条）こととされているが，**県費負担教職員については都道府県の条例によって定数が定められる**（同法第41条）。したがって，公立の小学校，中学校，義務教育学校の教職員定数は，当該都道府県の条例によって定められることとなる。

これら以外にも，公立の義務教育諸学校の施設の新築・増改築に要する経費の一部を国が負担すること（義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律），私立学校の経常費の一部を国や都道府県が補助することができること（私立学校法，私立学校振興助成法）などの「特別の定」がある。

確認問題

5 次の文は，ある条文の抜粋である。（　　）に適切な語句を入れよ。また，各条文の出典法規名も答えよ。

(1) この法律で，学校とは，幼稚園，小学校，中学校，（ ① ），高等学校，（ ② ），（ ③ ），大学及び高等専門学校とする。

(2) 法律に定める学校は，（ ④ ）を有するものであって，国，地方公共団体及び法律に定める法人のみが，これを設置することができる。

6 次の文のうち，学校教育法に規定されている義務教育の目標として誤っているものを選べ。

① 学校内外における社会的活動を促進し，自主，自律及び協同の精神，規範意識，公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し，その発展に寄与する態度を養うこと。

② 学校内外における自然体験活動を促進し，生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

③ 我が国と郷土の現状と歴史について，正しい理解に導き，伝統と文化を尊重し，それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに，進んで外国の文化の理解を通じて，他国を尊重し，国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

④ 家族と家庭の役割，生活に必要な衣，食，住，情報，産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。

⑤ 読書に親しませ，生活に必要な国語を正しく理解し，使用する基礎的な能力を養うこと。

⑥ 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し，処理する基礎的な能力を養うこと。

⑦ 集団生活を通じて，喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め，自主，自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。

7 市町村に設置義務が課せられている学校の種類，及び都道府県に設置義務が課せられている学校の種類をそれぞれ答えよ。

8 次の文の（　　）に当てはまる語句を語群から選べ。

学校教育法の規定によると，小学校には校長，（　①　），教諭，（　②　）及び（　③　）を置かなければならないとされている。ただし，（　④　）を置くときその他特別の事情のあるときは（　①　）を，養護をつかさどる（　⑤　）を置くときは（　②　）を，特別の事情のあるときは（　③　）を，それぞれ置かないことができる。

【語群】

a．校長　b．教頭　c．副校長　d．養護教諭
e．主幹教諭　f．司書教諭　g．指導教諭　h．保健主事
i．事務職員

9 次の文の（　　）に適切な数字を答えよ。

(1) 小学校・中学校の標準学級数は，（　①　）学級以上（　②　）学級以下である。

(2) 1学級当たりの教諭等の数は，小学校では（　③　）人以上，中学校では（　④　）人以上，特別支援学校では（　⑤　）人以上置くことを基準とする。

(3) 特別支援学校の小学部・中学部における1学級の児童生徒数は（　⑥　）人以下であり，2以上の複数の障害を併せ有する場合には（　⑦　）人以下とする。

10 公立の義務教育諸学校の1学級の児童生徒数については，法律の定める基準を下回るいわゆる「少人数学級」を設定することができる。その基準を設定する権限を有しているのはどれか。次から選べ。

a．文部科学大臣　b．都道府県知事　c．市町村長
d．都道府県教育委員会　e．市町村教育委員会　f．校長

11 次の文の（　　）に適切な語句を入れよ。

学校教育法

第5条　学校の設置者は，その設置する学校を（　①　）し，法令に特別の定のある場合を除いては，その学校の（　②　）を負担する。